



PUTUSAN

Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TJENG HUAT;**
Tempat Lahir : B. Siapi-api;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/10 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Gong Jalan 20 Nomor 23, Desa Penjaringan Utara, Provinsi Jakarta;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt. 299 Nomor 7678/Bc;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 kemudian dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tjeng Huat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt.299 No. 7678/BC;
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Cahaya Budi Makmur melalui Erwin

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) Liter yang telah dilakukan penjualan langsung senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Mandiri a.n RPL 106 PDT KEJARI SBG UTK PIDSUS DAN LELANG dengan nomor : 107-00-1295703-3;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infix warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anwar Junaedy Tanjung Dkk

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Kusbianto alias Yanto

- 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar sales invoice PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;

- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

- 1 (satu) mesin Robin;

- 2 (dua) buah selang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sutrisno alias Tris;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJENG HUAT tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek Infix warna hitam;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieksekusi sebagaimana dalam amar putusan atas nama ANWAR JUNAEDY NAIBAHO, dkk;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa TJENG HUAT;

- 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Kapal KM. CAHAYA BUDI MAKMUR 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;
- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen/jeriken;
- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inci dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar sales invoice PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) mesin Robin;
- 2 (dua) buah selang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB tepatnya berada $\frac{1}{2}$ (setengah) mil dari Pulau Poncan, Perairan Sibolga, Petugas dari Satuan Polisi Perairan dan Udara pada Kepolisian Resor Sibolga melakukan penangkapan terhadap KM. CAHAYA BUDI MAKMUR, yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) orang namun hanya Terdakwa TJENG HUAT (selaku Nahkoda), Saksi KUSBIANTO (selaku Wakil Nahkoda), Saksi ANWAR JUNAEDY NAIBAHO (Kepala Kamar Mesin), Saksi YOYON ADI CANDRA (ABK) dan Saksi KASMALI (ABK) yang diproses secara hukum, sedangkan yang lainnya dipulangkan oleh Penyidik;
 - b. Bahwa pada KM. CAHAYA BUDI MAKMUR ditemukan 3 (tiga) palka yang berada di depan kapal yang berisikan 60 (enam puluh) ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, namun tidak ditemukan surat-surat dari pejabat berwenang dan peruntukan kapal tersebut adalah sebagai kapal pengangkut ikan;
 - c. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUTRISNO karena Saksi SUTRISNO merupakan pemasok minyak BBM jenis solar yang ada di KM. CAHAYA BUDI MAKMUR tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) ton;
 - d. Bahwa BBM jenis solar milik Saksi SUTRISNO diisi di PT. ASSA;
 - e. Bahwa selain BBM jenis solar milik Saksi SUTRISNO, juga ada BBM jenis solar milik pemilik KM. CAHAYA BUDI MAKMUR yang bernama BUDI di palka kapal yang diisi di Tangkahan Rustam pada tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa BBM jenis solar milik Saksi SUTRISNO bisa berada di palka KM. CAHAYA BUDI MAKMUR karena dititipkan oleh Saksi SUTRISNO kepada BUDI selaku pemilik KM. CAHAYA BUDI MAKMUR, karena kapalnya tujuannya sama dengan rute kapal Saksi SUTRISNO, dengan bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liternya hingga akhirnya total yang dibayarkan Saksi SUTRISNO kepada BUDI adalah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- g. Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi SUTRISNO mengenai surat jalan BBM jenis solar tersebut dan dijawab ada oleh Saksi SUTRISNO;
- h. Bahwa pengisian BBM jenis Solar dari PT. ASSA dan Tangkahan Rustam dan selanjutnya diangkut oleh KM. CAHAYA BUDI MAKMUR adalah atas perintah BUDI;
- i. Bahwa yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar tersebut adalah Saksi ANWAR JUNAEDY NAIBAHO dengan dibantu oleh Saksi YOYON ADI CANDRA dan Saksi KASMALI;
- j. Bahwa saat pengisian BBM Jenis Solar di tangkahan Rustam yang menjadi Nahkoda adalah ALIF karena Terdakwa sedang ke Jakarta,
- k. Bahwa saat pengisian BBM jenis Solar di PT. ASSA yang menjadi Nahkoda adalah Terdakwa;
- l. Bahwa saat pengisian BBM jenis Solar di PT. ASSA, BBM jenis Solar diisi dari Mobil Tangki Pertamina;
- m. Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel surat DO dari Saksi SUTRISNO kepada Terdakwa dan Saksi KUSBIANTO yang mana surat DO tersebut ada logo Pertamina;
- n. Bahwa saat pengisian BBM jenis Solar baik di PT. ASSA maupun tangkahan Rustam, Saksi KUSBIANTO ada di tempat dan berkomunikasi dengan VINCEN untuk mengisi BBM Jenis Solar ke KM. CAHAYA BUDI MAKMUR;
- o. Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan dari KM. CAHAYA BUDI MAKMUR tersebut rencananya akan dibawa ke tengah laut pada tengah malam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



- p. Bahwa hanya sebagian BBM jenis Solar tersebut untuk dipakai oleh KM. CAHAYA BUDI MAKMUR sedangkan sisanya adalah titipan yang akan diserahkan di tengah laut untuk kapal yang lain;
- q. Bahwa KM. CAHAYA BUDI MAKMUR kapasitasnya adalah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) GT;
- r. Bahwa KM. CAHAYA BUDI MAKMUR mulai berlayar dari Jakarta ke Sibolga pada tanggal 30 Juli 2022 dengan tujuan menyelamatkan korban KM. Ocean yang tenggelam sekaligus mengisi ikan;
- s. Bahwa baik Terdakwa, Saksi KUSBIANTO, Saksi ANWAR JUNAEDY NAIBAHU, Saksi YOYON ADI CANDRA dan Saksi KASMALI tidak menerima upah untuk setiap BBM jenis Solar yang ada di palka KM. CAHAYA BUDI MAKMUR Bahwa Terdakwa, Saksi KUSBIANTO, Saksi ANWAR JUNAEDY NAIBAHU, Saksi YOYON ADI CANDRA dan Saksi KASMALI mendapatkan gaji dari BUDI;
- t. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari BUDI, KM. Cahaya Budi Makmur bisa mengangkut Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa kapal yang digunakan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar adalah kapal ikan, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka tindakan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, telah memenuhi unsur **Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah** Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini telah **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
- Bahwa mengenai kedudukan Terdakwa yang merupakan Nakhoda KM. CAHAYA BUDI MAKMUR milik BUDI, dan sebatas menjalankan perintah BUDI untuk mengangkut BBM jenis Solar tanpa memperoleh upah atas pengangkutan tersebut, karena telah memperoleh gaji, hal tersebut bukan merupakan alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa tetap mengandung sifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui kapal tersebut merupakan kapal pengangkut ikan, namun tetap menerima pengangkutan BBM jenis solar, menunjukkan adanya *mens rea* pada diri Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pengetahuan tentang izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak, sebaliknya Terdakwa mengetahui KM. Cahaya Budi Makmur memang memiliki izin karena Terdakwa melihat dalam Profil Perusahaan PT. Cahaya Budi Makmur dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, PT. Cahaya Budi Makmur salah satu usahanya adalah mengangkut Bahan Bakar Minyak, hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa prinsip dalam penerapan hukum di Indonesia, terdapat asas fiksi hukum yang beranggapan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*) apalagi dalam hal ini Terdakwa adalah Nakhoda Kapal sebagai pimpinan di atas kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri perkara dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Derajat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal yang menyalahgunakan pengangkutan;
- b. Kedudukan Terdakwa bukan sebagai pemilik kapal, sehingga bukan merupakan satu-satunya yang harus bertanggungjawab;
- c. Tidak ada keuntungan yang dinikmati Terdakwa terkait kegiatan pengangkutan;
- d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Maka akan dijatuhkan pidana, yang selengkapnya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Perekonomian Negara

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Mengingat Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 GT. 299 Nomor 7678/BC;
 - 1 (Satu) bundel Dokumen Asli Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 GT. 299 Nomor 7678/BC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Cahaya Budi Makmur melalui Erwin;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) liter yang telah dilakukan penjualan langsung senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Rekening Mandiri atas nama RPL 106 PDT KEJARI SBG UTK PIDSUS DAN LELANG dengan Nomor: 107-00-1295703-3;

Dirampas untuk Negara;

- ~ 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- ~ 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
- ~ 1 (satu) unit *Handphone* Merek Nokia warna hitam;
- ~ 1 (satu) unit *Handphone* Merek Samsung warna *gold*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ~ 1 (satu) unit *Handphone* Merek Infix warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anwar Junaedy Tanjung, dkk.;

- ~ 1 (satu) unit *Handphone* Merek Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Kusbianto alias Yanto;

- ~ 1 (satu) lembar Bon Faktur Pembayaran Jasa Lantai tanggal 20 Agustus 2022;
- ~ 1 (satu) lembar *Sales Invoice* PT Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
- ~ Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ~ 2 (dua) unit *Handphone* Merek Samsung warna hitam;
- ~ 1 (satu) mesin Robin;
- ~ 2 (dua) buah selang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sutrisno alias Tris;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pid.Sus/2023